

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 421 del 25/07/2023

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 195 del 25/07/2023

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 recante "Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" - Annualità 2023.
Lavori di "*Manutenzione straordinaria strada comunale Vardaro*" - Determina a contrarre per affidamento lavori.
CUP: C87H23001140001 CIG: 9994600CD3 Imp. Cap. 1101 - Cod. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 407, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;
-i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;
-con decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022 recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023" risulta un importo spettante al Comune di Squillace di Euro 10.000,00 per l'anno 2022 e di Euro 5.000,00 per l'anno 2023;

Considerato che questa Amministrazione Comunale ha dato atto di indirizzo al Settore Tecnico al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria strada comunale Vardaro*" a Squillace (CZ);

Dato atto che:

-trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023, procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
-l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o in albi istituiti dalla Stazione Appaltante;
-l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;
-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

Preso atto che:

-si è provveduto ad acquisire il CUP: C87H23001140001;
-è stato acquisito il CIG (9994600CD3) tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

Considerato che dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs n° 50/2016 che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

Accertato che:

-questo Comune non è nelle condizioni di intervenire, perché sprovvisto di personale e mezzi idonei;

-stante l'urgenza di provvedere tra le ditte operanti nel settore è stata consultata, per le vie brevi, la ditta Stilo Edil srl, di Stilo Dolores, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, specializzata nel settore, presente nell'elenco degli operatori economici di questo Comune, approvato con determina n° 308 del 21/07/2022;

-la ditta Stilo Edil srl P.I. 03795550791, con sede a Squillace (CZ) in C.da Ghetterello snc ha offerto per i lavori in oggetto l'importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa al 10%;

-per garantire gli interventi in oggetto, necessita pertanto provvedere all'impegno della spesa di € 5.000,00 IVA compresa al 10% nel bilancio corrente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

- **fine del contratto:** "*Manutenzione straordinaria strada comunale Vardaro*";
- **oggetto dell'affidamento:** lavori, fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la *manutenzione straordinaria strada comunale Vardaro*;
- **importo del contratto:** € 5.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza, compreso IVA al 10%;
- **clausole essenziali del contratto:** sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata;
- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ad operatori operanti nel settore di riferimento;
- **forma:** il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico.

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa, i lavori di *"Manutenzione straordinaria strada comunale Vardaro"* a Squillace (CZ) alla ditta Stilo Edil srl, di Stilo Dolores, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc P.I. 03795550791, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, per l'importo complessivo dei lavori di € 5.000,00, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10%;
2. di stabilire che alle spese occorrenti per la realizzazione dell'intervento si farà fronte con i contributi del Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 recante "Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" allocate sul Cap. 1101 - Cod. 0801202, del B.d.P. 2022-2024 per un totale di € 5.000,00;
3. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
4. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di indicare il CIG n° 9994600CD3 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;
8. dato atto che il CUP è il seguente: C87H23001140001;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
10. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 27 e 28, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1101 - Cod. 0801202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

